検察庁法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

1　検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の四種とする。

2　最高検察庁は最高裁判所に、高等検察庁は各高等裁判所に、地方検察庁は各地方裁判所及び家庭裁判所に、区検察庁は各簡易裁判所にそれぞれ対応して設置する。

第2条

検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第3条

検察官は、刑事事件につき公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督し、また、裁判所の権限に属さない公益の代表者としての事務を掌理する。

第4条

1　検察官は、いかなる犯罪についても自らこれを捜査することができる。

2　検察官は、犯罪の捜査に関し、司法警察職員に対し必要な指示又は指揮を行うことができる。

第5条

1　検察官は、検事総長を頂点とする指揮命令系統に従い、一体としてその職務を行う。

2　上位の検察官は、下位の検察官の職務を自ら行い、又は他の検察官に行わせることができる。

第6条

法務大臣は、検察官を統括して指揮監督する。ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

第7条

各検察庁の管轄区域は、対応する裁判所の管轄区域と同一とする。

第8条

検察官は、政党の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

第9条

検察官は、不偏不党、公平無私を旨とし、厳正にその職責を果たさなければならない。

第2章　各検察庁の組織及び官制

第1条

最高検察庁の長は検事総長とし、庁務を統理し、全国の検察庁の職員を指揮監督する。

第2条

最高検察庁に次長検事一人を置く。次長検事は、検事総長を補佐し、検事総長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

第3条

高等検察庁の長は検事長とし、庁務を掌理し、その管轄区域内の下級検察庁の職員を指揮監督する。

第4条

地方検察庁の長は検事正とし、検事をもってこれに充て、庁務を掌理し、所属職員及び区検察庁の職員を指揮監督する。

第5条

法務大臣は、地方裁判所の支部に合わせて地方検察庁の支部を設けることができる。

第6条

重大な経済犯罪、汚職事件及び国家治安に関わる特異事件を捜査するため、主要な地方検察庁に特別捜査部を置くことができる。

第7条

1　各検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、また、検察官の指揮を受けて捜査を補佐する。

2　検察事務官は、刑事訴訟法の定めるところにより、司法警察員としての職権を行使する。

第8条

各検察庁に検察技官を置くことができる。検察技官は、技術及び鑑定に関する事務を掌理する。

第9条

高等検察庁及び地方検察庁に次席検事を置き、検事長の命を受け庁務を分掌する。

第10条

各検察庁に事務局を置き、総務課、会計課、記録課等の事務部門を分掌させる。

第3章　検察官の任命及び資格

第1条

　司法修習生の修習を終えた者は、検事となる資格を有する。

第2条

　裁判官又は弁護士の職に在った者は、検事に任命することができる。

第3条

　大学において法律学の教授又は准教授の職に三年以上在った者は、検事に任命することができる。

第4条

　司法警察職員、検察事務官又は裁判所事務官として一定年数以上実務に従事し、副検事選考試験に合格した者は、副検事に任用することができる。

第5条

　検事総長、次長検事及び検事長は、大統領が任命し、議会の承認を要する。

第6条

　検事及び副検事は、法務大臣が任命する。

第7条

　禁錮以上の刑に処せられた者又は公務員として免職の懲戒処分を受けた者は、検察官となることができない。

第8条

検事総長の定年は六十五歳とし、その他の検察官の定年は六十三歳とする。

第9条

検察官がその職責を果たすに適格であるかどうかを審査するため、法務省に検察官適格審査会を置く。

第10条

審査会は、国会議員、裁判官、弁護士、学識経験者等をもって構成する。

第4章　検察官の身分保障及び服務規律

第1条

　検察官は、懲戒処分又は適格審査会の不適格決議によらなければ、その意に反して免職、停職又は減給されることはない。

第2条

　検察官は、心身の故障のため長期の休養を要するとき、又は刑事事件に関し起訴されたときは、休職を命ぜられることがある。

第3条

　検察官は、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利企業の経営に関与してはならない。

第4条

　検察官は、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。

第5条

　検察官は、職務上知り得た秘密を厳格に保持しなければならず、退職後も同様とする。

第6条

　検察官は、職務上の秘密に関する事項について証言を求められたときは、法務大臣の許可を受けなければならない。

第7条

　重大な非行の疑いにより捜査又は監察を受けている検察官に対し、法務大臣は一時的に職務の執行を停止させることができる。

第8条

検事総長及び各検察庁の長は、所属職員の服務について常時厳格な監察を行わなければならない。

第9条

検事長及び検事正は、管下の重要事件の捜査及び処理状況について、定期的に上級庁に報告しなければならない。

第10条

検察官の心身の故障による退職については、裁判官の分限に関する手続を準用する。

第5章　検察事務の執行及び捜査手続

第1条

公訴は、検察官がこれを行う。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。

第2条

検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

第3条

検察官は、客観的証拠を広く収集し、被告人に有利な証拠についても正当に考慮しなければならない。

第4条

検察官は、裁判官に対し逮捕状、差押状、捜索状その他の令状を請求する権限を有する。

第5条

検察官は、被疑者を取り調べるに当たっては、拷問、脅迫その他の不正な手段を用いてはならない。

第6条

検察官は、犯罪の捜査に必要なときは、参考人の出頭を求め、これを聴取することができる。

第7条

検察官は、医学、理化学その他の専門知識を要する事項について、鑑定を嘱託することができる。

第8条

　変死者又は変死の疑いがある死体があるときは、検察官は速やかに検視を行わなければならない。

第9条

　検察官は、押収した物件について、毀損及び散逸を防止するため厳重に保管しなければならない。

第10条

　検察官は、事件が他の検察庁の管轄に属すると認めるときは、速やかにこれを移送しなければならない。

第6章　裁判の執行指揮及び付随権限

第1条

裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。

第2条

1　死刑は、法務大臣の命令によって執行する。

2　検察官は、死刑の執行に立ち会わなければならない。

第3条

拘禁刑の言渡しを受けた者に対し、検察官は刑事施設への収容を指揮する。

第4条

1　罰金、科料及び没収の裁判は、検察官の命令によって執行する。

2　罰金の徴収については、民事執行法の規定を準用する。

第5条

罰金を完納することができない者に対し、検察官は労役場留置の執行を命ずる。

第6条

検察官は、受刑者につき相当の情状があるときは、中央更生保護審査会に対し特赦又は減刑の申出をすることができる。

第7条

被告人が貧困により訴訟費用を納付することができないときは、裁判所に対しその免除を請求することができる。

第8条

没収されなかった押収物について、検察官は遅滞なく所有者に還付しなければならない。

第9条

検察官は、公判期日及び判決言渡期日において法廷に出頭しなければならない。

第10条

判決に法令の違反又は量刑の不当があるときは、検察官は速やかに控訴又は上告を提起しなければならない。

第7章　検察審査会との連携及び国民参加

第1条

　検察官は、検察審査会が議決した不起訴処分の不当又は起訴相当の判断を重く尊重しなければならない。

第2条

　検察官は、検察審査会から請求があったときは、不起訴処分とした事件の記録を送付しなければならない。

第3条

　起訴相当の議決があった事件について、検察官は直ちに再捜査を行い、起訴の適否を再決定しなければならない。

第4条

　検察審査会の第二段階の起訴議決に基づき裁判所が指定した弁護士は、その事件に関して検察官と同一の職務を行う。

第5条

　検察官は、告訴人、告発人又は被害者の請求があるときは、処分結果及び公判の経過を速やかに通知しなければならない。

第6条

　検察官は、告訴人に対し不起訴処分をしたときは、請求によりその理由を記した書面を交付しなければならない。

第7条

検察官は、捜査及び公判の全過程において、犯罪被害者の名誉及び生活の平穏に十全の配慮を尽くさなければならない。

第8条

検察庁は、重大事件の処理結果及び刑事政策の統計について、国民に分かりやすく公表しなければならない。

第9条

係属中の捜査に関する記録の公開は、捜査の密行性及び関係者の人権を保護するため厳格に制限される。

第10条

検察庁は、国民の法の支配に対する理解を深めるため、法教育活動を積極的に推進する。

第8章　警察その他の捜査機関との協力統制

第1条

検察官及び警察官は、国家の治安維持及び刑事訴訟の目的達成のため、常に緊密に連携協力しなければならない。

第2条

検察官は、公訴の提起及び維持に必要な限度において、警察官に対し捜査の一般的基準を示すことができる。

第3条

重大事件において、検察官は警察官に対し特定の証拠収集又は捜査方針について個別的な指揮を行うことができる。

第4条

警察官が正当な理由なく検察官の指揮に従わないときは、検事総長又は検事長は、警察本部長に対し懲戒その他の措置を求めることができる。

第5条

麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等に対しても、検察官は刑事訴訟法に基づき必要な指揮を行う。

第6条

列車事故、航空機事故等の大規模過失事故においては、検察官自ら現場に臨検し、実況見分を主導する。

第7条

広域連続凶悪事件等においては、検察官と警察幹部をもって構成する合同捜査本部を設置することができる。

第8条

警察が送致した事件の押収物件は、検察官がその適正な保管状況を確認した上で引き継がなければならない。

第9条

微罪処分その他の送致手続の簡素化について、検察庁と警察本部との間で協定を締結することができる。

第10条

国際刑事警察機構等を通じた海外捜査共助について、検察官は警察と連携して外務省及び法務省に要請する。

第9章　監察及び規律委員会

第1条

最高検察庁に監察指導部を置き、検察職員の不祥事、職権濫用及び違法捜査の防止並びに調査を行わせる。

第2条

監察官は、すべての検察庁の事件記録、証拠物件及び帳簿を随時調査し、職員に事情を聴取することができる。

第3条

法務省に検察監察点検委員会を置き、重大な捜査過誤に関する内部監察の適正性を客観的に点検させる。

第4条

証拠の改ざん、捏造又は意図的隠蔽を行った検察官は、直ちに免職とし、刑事訴追の手続に付さなければならない。

第5条

取調べの録音録画記録を定期的に監査し、不当な威迫又は誘導が行われていないかを確認しなければならない。

第6条

再審無罪が確定した事件について、最高検察庁は特別検証委員会を設置し、原因の徹底究明を行わなければならない。

第7条

捜査又は起訴の過誤により重大な人権侵害が生じた場合、検事総長は公式に謝罪し是正措置を講じなければならない。

第8条

検察官の懲戒は、国家公務員法及び裁判官懲戒法の規定に準じ、慎重かつ厳格に行わなければならない。

第9条

職務遂行に重大な支障があると認められる検察官に対し、審査会の議決を経て分限休職を命ずることができる。

第10条

検察庁内部の不正を通報した職員に対し、いかなる人事上の不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則及び過料

第1条

　検察官がその職権を濫用して人を逮捕し、又は監禁したときは、刑法第百九十四条の定めるところにより処断する。

第2条

　検察官又は検察事務官がその職務を行うに当たり、被告人又は被疑者に対し暴行又は陵虐の行為をしたときは、刑法の定めにより処断する。

第3条

　検察官又は検察事務官が職務上知り得た捜査の秘密を故意に漏洩したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第4条

　検察官が保管する証拠物件を隠滅、偽造又は変造したときは、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第5条

　検察官の適法な出頭要請に正当な理由なく応じない証人又は参考人に対しては、十万円以下の過料を科することができる。

第6条

　令状に基づく検察官の差押え又は捜索を暴行又は脅迫をもって妨害した者は、公務執行妨害の罪として厳重に処罰する。

第7条

検察官の嘱託を受けた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、刑法上の偽証の罪に準じて処断する。

第8条

検察職員が保管中の押収金品を横領したときは、業務上横領の罪として加重処罰する。

第9条

検察官が上官の正当な職務命令に故意に違反したときは、国家公務員法に基づく懲戒処分を科する。

第10条

裁判の執行指揮を故意に妨絶し、又は受刑者を逃走させた者は、逃走援助の罪として処罰する。

第11条

この法律に規定する過料は、裁判所の決定をもってこれを科する。